

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
PT ORTHO MAKSIMA MANDIRI
tentang
PENGADAAN IMPLANT ORTHOPEDI DENGAN SISTEM KONSINYASI
DAN
SEWA MENYEWA PERALATAN BEDAH ORTHOPEDI

No. PIHAK PERTAMA : 1229 /U00000/2025-S0
No. PIHAK KEDUA : 141/A/SPK/OMM/X/2025

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (03– 10 – 2025)** bertempat di Kota Makassar, kam iyang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA QQ PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 80 tanggal 21 November 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0253039.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 November 2024, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **No. Kpts- 0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT ORTHO MAKSIMA MANDIRI** Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan di jalan Cumi-cumi Nomor 49 Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22, tanggal 31 Oktober 2018, dibuat di hadapan Andarias Somba Tonapa, SH. MH., Notaris di Makassar yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI AHU-0123319.AH.01.11.Tahun 2019, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 20 tanggal 26 April 2023, dibuat di hadapan Andarias Somba Tonapa, SH. MH, Notaris di Makassar dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0024222.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 02 Mei 2023 dalam hal ini diwakili oleh **Ashadi, S.Ked** selaku **Direktur** bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan dalam bidang usaha layanan kesehatan, penyelenggaraan kesehatan, yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, berkualitas serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan yang menjalankan usaha penyaluran alat kesehatan *orthopedic* dan sewa menyewa alat bedah bermaksud menyalurkan dan menyewakan peralatan bedah *orthopedic* milik sendiri untuk meningkatkan utilitas kamar bedah operasi di **PIHAK PERTAMA**;
- C. **PARA PIHAK** sebelumnya telah melaksanakan kerjasama nomor 10641/U00000/2024-S0 dan 136/A/SPK/OMM/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 tentang sewa menyewa peralatan bedah *orthopedic*;
- D. Bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan kontrak kerjasama nomor 139/SP-PKK/OMM/IX/2025 tanggal 01 September 2025.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat, membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengikat diri dalam perjanjian kerjasama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan bedah secara tepat dan berkualitas di **PIHAK PERTAMA** dengan didukung oleh penempatan alat milik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 **ALAT YANG DIADAKAN DAN DISEWAKAN**

PIHAK KEDUA akan menyiapkan Implant Orthopedi :

1. Implant Stainless Upper – Lower;
2. Implant Locking Titanium 5.0 “JINLU”;
3. Implant Loking Titanium 4.0 “JINLU”;
4. Cerclage Wire.

Serta menyewakan instrument orthopedi :

1. Small Fragment/Upper Limbs Fracture Fixation Instrument Kit;
2. Large Fragment/Lower Limbs Fracture Fixation Instrument Kit;
3. Borr Orthopedi.

Seluruh rincian alat tersebut di atas terlampir yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I :	
	PIHAK II :	

PASAL 3 STATUS ALAT

Alat tetap menjadi milik dari **PIHAK KEDUA** baik selama Perjanjian ini masih berlaku, maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mendapatkan alat dalam keadaan baik/laik pakai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bedah yang akan dilakukan;
 - b. Menerima berkas tagihan secara lengkap sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang ditentukan dalam perjanjian ini.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk memelihara, merawat dan menjaga Alat yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya.
 - b. Mengoperasikan Alat sesuai prosedur teknis dan prosedur medis.
 - c. Selama Alat tersebut masih berada di dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas keberadaan dan/ atau kehilangan Alat tersebut.
 - d. Melakukan pembayaran sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian ini setelah dokumen penagihan secara lengkap yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Setuju untuk melaksanakan program rutin perawatan harian, mingguan dan bulanan sesuai petunjuk yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima pembayaran secara tepat waktu setelah berkas tagihan lengkap diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menerima pengembalian alat dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi normal dan baik tanpa cacat pada saat perjanjian berakhir.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menempatkan alat sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini dalam kondisi normal.
 - b. Menyediakan teknisi yang secara periodik atau sewaktu-waktu memeriksa dan menjaga kelancaran operasional alat.
 - c. Mengganti alat yang rusak dan atau tidak dapat digunakan lagi dengan yang baru paling lama dalam waktu satu minggu sejak kerusakan alat atau dalam masa penggunaan alat pengganti sementara.
 - d. Melakukan perawatan alat minimal 2 (dua) kali dalam satu bulan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** menyetujui bahwa perjanjian ini berlaku untuk waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (03-10-2025) sampai dengan tanggal **Dua** Bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (02-10-2026);

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. Perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh **PARA PIHAK**.
3. Apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini, **PARA PIHAK** Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis terlebih dahulu apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 6
NILAI HARGA DAN SEWA, TATA CARA PENAGIHAN,
VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN

1. Nilai Harga implant dan penyewaan instrument Orthopedi:
 - a. Nilai sewa alat Bor Orthopedi untuk pasien BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pasien (satu kali prode operasi);
 - b. Nilai sewa Instrumen Set Operasi Orthopedi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pasien BPJS Kesehatan dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pasien Non BPJS Kesehatan;
 - c. Harga Implant Stainless diskon 7% (tujuh persen) dari harga yang ditetapkan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
 - d. Harga Implant Titanium diskon 10% (sepuluh persen) dari harga yang ditetapkan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Biaya Pemakaian **PIHAK PERTAMA** dihitung sesuai dengan jumlah pemakaian implant dan alat perset yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam setiap bulan secara proporsional.
3. Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** bersama kelengkapannya yang terdiri dari:
 - a. Surat pengantar tagihan;
 - b. Invoice;
 - c. Rekapitulasi penggunaan alat;
 - d. Kuitansi yang dilengkapi dengan materai yang ditanda tangani oleh **PIHAK KEDUA**. Dokumen tagihan yang tidak lengkap dan tidak sah dan akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilengkapi.
4. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan paling lambat 60 (*enam puluh*) hari setelah tagihan dinyatakan lengkap, benar, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar kepada **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** setelah menerima perhitungan jumlah pemakaian alat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya.
6. Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mentransfer ke rekening bank **PIHAK KEDUA** pada:

Nomor Rekening : 152-00-0151155-5
Nama Bank : Mandiri
Cabang : Perintis Kemerdekaan Makassar
Atas Nama : PT. Ortho Maksima Mandiri
NPWP : 86.431.300.2-801.000

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 7
PAJAK

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menanggung Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diperoleh.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan **PIHAK KEDUA** atas jasa sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8
KETENTUAN PENGGUNAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dilarang menyalurkan, mengalihkan, memindahkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual Alat kepada Pihak ketiga dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
2. Selama perjanjian ini berlangsung **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan perjanjian ini atau melakukan Sub Kontrak kepada pihak ketiga.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL

**PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN JANTUNG
PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.**

Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar.

1. Finance

Nama : Muhammad Hasib
Email : keuangan.rsprb@gmail.com
Telp. : 085222267885

2. Logistik

Nama : Irfan Juniar
Email : logistikrsjprb@gmail.com
No. Hp : 081219006879

PIHAK KEDUA : PT ORTHO MAKSIMA MANDIRI

Alamat : Jalan Cumi-cumi No.49 Malimongan Baru, Kota Makassar.

Penanggungjawab :

Nama : Jami Akbar
Bagian : Logistik
E-mail : orthomaksimamandiri@gmail.com
Telp. : 081543231728

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan pemenuhan kewajibannya untuk seluruh maupun sebagian yang merupakan akibat dari hal-hal yang berada di luar kontrol pihak yang bersangkutan, termasuk pada bencana alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, angin topan,

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

tsunami, tanah longsor), perang, epidemi, kerusuhan, huru-hara, aksi terorisme, sabotase, pemogokan masal, kebakaran dan/ atau adanya peraturan Pemerintah, yang memiliki akibat langsung terhadap pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

2. Pihak yang akibat terjadinya hal-hal sebagaimana disepakati dalam pasal Perjanjian ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, wajib memberitahukan Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu **14 (empat belas) hari kerja** setelah kejadian-kejadian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Perjanjian ini terjadi, disertai dengan bukti-bukti yang sah.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 12

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 13

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Paraf	PIHAK I :	
	PIHAK II :	

3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA


Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur

PIHAK KEDUA,
PT. ORTHO MAKSIMA MANDIRI


ASHADI, S.KED
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :